

1500185-67.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... o acusado confessou a autoria do furto. Para praticar o furto deu um "tranco" na porta, abrindo-a, e em seguida colocou o veículo em movimento através de ligação direta. Em Juízo, o acusado confessou a autoria do furto. Não usou micha, fez ligação direta. A vítima Daniel Rodrigues Dos Santos, ouvida no auto de prisão em flagrante (fls. 9) e depois em juízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1500185-67.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2024571/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22676457 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 703/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2024571 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 703/22/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NEWTON FLAVIO PINTO

Artigo da Denúncia:

*

Em 21 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) NEWTON FLAVIO PINTO, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d.

Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) vítima(s) DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, a(s) testemunha(s) comuns FERNANDO DE SOUZA SANTOS e RICARDO RODRIGUES DE SOUZA; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) FERNANDO (03min24seg), e RICARDO (07min30seg), à colheita do depoimento da(s) vítima(s) DANIEL (10min57seg), sem a presença do acusado, nos termos do art. 217, do CPP, bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (13min54seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): NEWTON FLAVIO PINTO foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso III, do CP, porque segundo narra a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 11h45min, na Rua Tiradentes, esquina com a Rua Boa Vista, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante emprego de chave falsa, consistente no veículo VW/GOL 1000, ano e modelo 1994, cor branca, placas BLQ 9456 (auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 06), no valor de R\$ 9.913,00 (auto de avaliação às fls. 65) pertencente a DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS. Conforme restou apurado, no dia acima mencionado, a vítima havia deixado o veículo de sua propriedade estacionado nas imediações da Santa Casa desta cidade, devidamente trancado, todavia, ao retornar ao local, não mais o encontrou. A polícia foi acionada e logrou êxito em localizar o denunciado, poucos minutos depois, conduzindo a o veículo, oportunidade em que foi abordado e preso em flagrante. Apurou-se que o denunciado havia utilizado uma chave mixa para a subtração do veículo. A ação penal é procedente, em parte. Interrogado no auto de prisão em flagrante (fls. 12), o acusado confessou a autoria do furto. Para praticar o furto deu um "tranco" na porta, abrindo-a, e em seguida colocou o veículo em movimento através de ligação direta. Em Juízo, o acusado confessou a autoria do furto. Não usou micha, fez ligação direta. A vítima Daniel Rodrigues Dos Santos, ouvida no auto de prisão em flagrante (fls. 9) e depois em juízo, confirmou o furto. Declarou que na data do fato, por volta das 10h40, estacionou seu veículo VW/Gol, cor branco, placas BLQ9456, na Rua Tiradentes, próximo a Rua Boa Vista, no bairro Boa Vista, e quando retornou cerca de uma hora depois, o seu veículo já não estava no local. Em razão disso acionou o 190 narrando o ocorrido e 30 minutos depois foi informado pelos policiais militares que seu veículo havia sido localizado. O policial militar Fernando de Souza Santos, ouvido no auto de prisão em flagrante (fls. 10) e depois em juízo, declarou que na data do fato estava em companhia de seu colega de farda Ricardo Rodrigues De Souza em patrulhamento de rotina quando foram acionados via COPOM sobre um furto de veículo nas proximidades do Hospital Santa Casa. Em patrulhamento no Bairro Jardim Arroyo se depararam com o acusado conduzindo o veículo furtado. O acusado empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido. A chave do veículo não estava na ignição. O acusado confessou o furto, inclusive que na semana anterior havia cometido outros seis furtos na região. O acusado disse que furtava carros usados com pneus novos e que os conduzia até a borracharia onde trocava os pneus novos com pneus velhos e em seguida abandonava os veículos, recebendo a quantia de R\$100,00 por cada pneu. Dentro do veículo foram localizados 5 pneus bem velhos. O acusado não quis fornecer os dados da borracharia alegando medo de represálias. O policial militar Ricardo Rodrigues De Souza, ouvido

no auto de prisão em flagrante (fls. 11) e depois em juízo, confirmou o depoimento de seu colega de farda Fernando de Souza Santos. Declarou que na data do fato foram acionados via COPOM sobre um furto de veículo nas proximidades do Hospital Santa Casa. Em patrulhamento no Bairro Jardim Arroyo se depararam com o acusado conduzindo o veículo furtado. O acusado empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido. A chave do veículo não estava na ignição. O acusado confessou o furto, inclusive que na semana anterior havia cometido outros seis furtos na região. O acusado disse que furtava carros usados com pneus novos e que os conduzia até a borracharia onde trocava os pneus novos com pneus velhos e em seguida abandonava os veículos, recebendo a quantia de R\$100,00 por cada pneu. Dentro do veículo foram localizados 5 pneus bem velhos. O acusado não quis fornecer os dados da borracharia alegando medo de represálias. Não há prova do uso de chave falsa. O réu disse que acionou o motor através de ligação direta e a suposta chave mixa não foi apreendida. Ante o exposto, somos pela procedência parcial do pedido e consequente condenação do réu NEWTON FLAVIO PINTO, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do CP. Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual (18min54seg). Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. NEWTON FLÁVIO PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 11h45min, na Rua Tiradentes, esquina com a Rua Boa Vista, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com manifesto animus furandi, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante emprego de chave falsa, consistente no veículo VW/GOL 1000, ano e modelo 1994, cor branca, placas BLQ 9456, avaliado em R\$ 9.913,00, pertencente à vítima Daniel Rodrigues dos Santos. O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01), mas foi beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 50/51). A denúncia foi recebida no dia 02 de fevereiro 2022 (fls. 77/78). Em seguida, o réu foi regularmente citado (fls. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 91/93). Folha de antecedentes (fls. 28/29) e certidão de eventos (fls. 26/27) foram juntadas aos autos. Nesta data, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima D. R. dos S. e as testemunhas comuns PM Fernando de Souza Santos e PM Ricardo Rodrigues de Souza. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de furto estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06), termo de declaração (fls. 09), termo de depoimento (fls. 10 e 11), auto de avaliação (fls. 65), relatório final (fls. 68/70) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. O mesmo, porém, não se diga em relação à qualificadora referente ao emprego de chave falsa. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 12) quanto em Juízo, o réu Newton Flávio Pinto confessou a prática do furto, tendo admitido que, na data dos fatos, realmente subtraiu o veículo modelo Gol após ter realizado uma ligação direta. Negou, porém, ter utilizado uma 'mixa' para dar partida no veículo. Por sua vez, a vítima D. R. dos S. informou que estacionou seu veículo por volta das 10h40min na Rua Tiradentes, próximo a Rua Boa vista e, uma hora depois, o mesmo já havia sido subtraído. Já os policiais militares Fernando de Souza Santos e Ricardo Rodrigues de Souza relataram que tomaram conhecimento sobre o furto do veículo em questão e, posteriormente, durante um patrulhamento, o localizaram o referido veículo sendo conduzido pelo acusado. Contaram que, na ocasião, o acusado confessou o furto e disse que furtava veículos mais antigos e encaminhava seus pneus, que eram mais novos, até uma borracharia. Ora, diante de tais circunstâncias, estando a confissão do réu em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não resta outro caminho a seguir que não sua condenação pelo crime de furto descrito na denúncia, mas sem o reconhecimento da qualificadora referente ao emprego de chave falsa, haja vista que o réu alegou que deu partida no veículo por meio de ligação direta e não houve a apreensão de nenhuma 'mixa'. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 01

ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de efetuar qualquer redução, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal. Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu NEWTON FLÁVIO PINTO à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Estando presentes, porém, os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pela pena de prestação de serviços à comunidade (a ser especificada oportunamente no momento de sua execução), pelo mesmo prazo da pena substituída. Se, eventualmente, o réu descumprir injustificadamente a pena restritiva de direitos imposta, haverá a conversão desta em pena privativa de liberdade, cujo regime inicial para o cumprimento será o aberto. Como o acusado respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Em seguida, o(a) acusado(a) declarou que NÃO deseja RECORRER DA SENTENÇA. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente